

1005908-62.2018.8.26.0625

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: RITA DE CASSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 28/12/2022

... pedaço de cano, plástico etc. Nunca houve furto grande dentro da empresa. O veículo Ford Courier era utilizado para fazer limpeza dentro da empresa e para transporte dentro ou fora da empresa. O carro funcionava normalmente e está na posse do depoente. O carro está funcionando normalmente. No dia que recebeu as chaves da empresa novamente, foi deslacrar a empresa junto com o Oficial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

2ª Vara Cível

Rua José Licurgo Indiani, s/nº, Taubaté - SP - cep 12070-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005908-62.2018.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005908-62.2018.8.26.0625

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Incoplasta Industria e Comércio de Plasticos Taubate Ltda

Requerido:

Glaice Tommasiello e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RITA DE CASSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS

Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por INCOPLASTA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS TAUBATÉ LTDA (antiga SCHOLLER PLÁSTICOS DO BRASIL LTDA.) em face de GLAICE TOMMASIELLO e do ESTADO DE SÃO PAULO.

Esclarece a empresa autora que em 12 de dezembro de 2016 teve sua falência decretada em razão de pedido da empresa GRANCRED SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial, oportunidade em que a Sra. Glaice Tommasiello foi nomeada como administradora judicial. Contudo, a requerente, antes mesmo de ser decretada a falência, já havia formalizado acordo extrajudicial com a empresa credora Grandcred, o que foi homologado pelo juízo da 1ª Vara Cível de Taubaté, em 25 de abril de 2017, dando-se a revogação da decretação da falência e a extinção da demanda. Determinada a deslacrção dos bens da Autora e a liberação do acesso à empresa, no dia 8 de maio de 2017, a requerente entrou em contato com a primeira ré e recebeu as chaves da empresa, bem como o veículo Ford/Courier. Tendo acesso a empresa juntamente com a Oficial de Justiça Sra. Rose Chateaux para a feitura do Auto de Deslacrção, constataram que o local estava em estado deplorável. Restou comprovado que a ré não havia cuidado da preservação da empresa, o que culminou com

a destruição de todo o patrimônio lá existente. Alega que o local estava vazio, descuidado, desprovido de qualquer maquinário, mesas, equipamentos, pias de banheiro, moldes de pallets, Portico Rovelae e todos os outros ativos listados na relação de bens apresentada, em contexto totalmente diverso daquele trazido pela ré Glaice aos autos da falência. Considera verdadeiro crime o que ocorreu na empresa, onde as máquinas foram destruídas por maçaricos para a venda do aço à preço módico. Informa, ainda, que foi solicitada e indeferida a venda antecipada de bens da empresa, em especial o Portico Rovelae de 10 toneladas, sendo que a ré Glaice, apesar do indeferimento do pedido, vendeu bens da empresa sem a devida autorização, o mesmo se dando em relação à caminhonete que estava em perfeito funcionamento, mas foi encontrada com os fios cortados. O escritório foi esvaziado e os arquivos da empresa jogados no chão, como se lixo fossem. A estação de ar foi furtada, não se sabendo o seu paradeiro, havendo total descuido da administradora judicial. Nesse contexto, com respaldo em fatos ocorridos em outro processo, concluiu que essa é uma prática reiterada da primeira ré que, fazendo uso da função de administradora judicial, age criminosamente, destruindo empresas e se enriquecendo ilicitamente. Estima que o prejuízo sofrido chega ao montante de R\$8.340.134,00 e que a Administradora Judicial não cumpriu seu munus de proteção à massa falida. Aponta que a responsabilidade civil e subjetiva da primeira ré deve ser atrelada à responsabilidade do Estado, com base no art. 37, §6º da CF, que responde objetiva e subsidiariamente, em razão da primeira corrê ter agido no exercício de função pública. Pleiteia a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais em R\$8.340.134,00 e morais R\$ 1.000.000,00; O Ministério Público se absteve de oficiar no presente feito (fls.102). O pedido liminar para a devolução de bens foi indeferido às fls. 151. A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO apresentou contestação (fls. 163/172), aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, visto que o magistrado não pode ser responsabilizado pela indicação da administradora judicial, nem o Estado. Além disso, entende que o administrador judicial não deve ser considerado servidor público, devendo responder plenamente pelos seus atos, já que é um auxiliar do juízo. Não sendo demonstrado o dolo ou a culpa do magistrado ou do Estado, não há razão para o pedido de indenização; que embora no exercício de um munus público, a administradora judicial não pode ser considerada funcionária pública. Afirma que a administradora vendeu e danificou equipamentos sem a autorização judicial, afastando o argumento de fiscalização do Estado, razão pela qual requer seja acatada a preliminar de ilegitimidade passiva da FESP, sendo o feito extinto sem resolução do mérito; subsidiariamente requereu a improcedência da ação. A requerida GLAICE foi regularmente citada (fls. 176) e apresentou contestação (fls. 177/183), alegando, em síntese, que os fatos aduzidos na inicial não são verdadeiros; que após a decretação de falência da empresa em 12 de dezembro de 2016, juntamente com Oficiais de Justiça, foi até o local para lacrar a empresa, tendo constatado que havia pessoas ali residindo, o que impediu o acesso à empresa. Acompanhada de dois oficiais, conseguiu o contato de um senhor que informou que era contratado pela autora para vigiar a empresa, podendo residir no local com os seus familiares. Por já ser 16h, concedeu prazo para que se retirassem até a manhã do dia seguinte. O funcionário recolheu o veículo Courier para o interior da empresa, entregou a chave e o documento à administradora. Ao adentrar no galpão, foi informada pelo vigia que o imóvel estava desativado há dezoito meses, estando sem energia elétrica devido aos fios de cobre que foram furtados. Os portões laterais estavam chumbados, os escritórios e o refeitório estavam desativados e os documentos, envoltos por plásticos, dispensados no chão. O cenário era bem diferente do alegado pelo requerente, que tenta demonstrar que a empresa se encontrava em perfeito funcionamento. O Parque Industrial estava em completo estado de abandono, com o mato alto, com circulação de animais peçonhentos, buraco de acesso na parede de alvenaria, a caixa de força elétrica e a caixa de distribuição estavam soldadas. Vários bens já haviam sido negociados pelo proprietário antes da decretação de falência. Com o intuito de preservar os bens e evitar novos saques e invasões, a requerida vendeu os equipamentos, que foram destinados ao pagamento das despesas da massa. Sobre o veículo Courier, este permaneceu da mesma forma de

quando foi deslocado para dentro do galpão; o mesmo se deu com a carcaça depredada do caminhão Volkswagen modelo VW trator 18.130. Inexistem motivos para se falar em dilapidação do patrimônio da empresa, já que todos os seus atos, enquanto administradora, visaram a manutenção e a preservação dos bens da massa falida. Impugnou o valor atribuído à causa, por sua discrepância quanto ao valor de mercado dos bens, bem como os danos morais vindicados, já que a empresa estava em situação de abandono há dezoito meses e os equipamentos arrecadados foram vendidos para a manutenção do parque fabril, razão pela qual pugna pela improcedência da ação. Houve réplica às contestações (fls. 212/237), oportunidade em que a autora reafirmou os termos da exordial, destacando que a fábrica não estava desativada há mais de dezoito meses; que a requerida confirmou que vendeu os equipamentos que estavam na empresa, comprovando o dolo e o crime praticado quando desobedeceu às ordens legais; que o auto de arrecadação jamais foi entregue e juntado aos autos, deixando a administradora de cumprir com a sua obrigação. Apontou várias inconsistências na prestação de costas e despesas feitas pela administradora judicial. Informou que a empresa SUVIFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA adquiriu cinco máquinas como sucata e a M. O. TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO comprou pequenos bens pertencentes à empresa. Pleiteou seja expedido mandado de constatação, para averiguar se os bens da autora estão nas empresas mencionadas; bloqueio dos ativos no nome da requerida; a exibição da declaração dos três últimos Impostos de Renda da demandada, e a procedência da ação. Os benefícios da Justiça Gratuita foram concedidos à autora às fls. 240/242. O feito foi extinto, sem resolução do mérito, em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva (fls. 253/254). Deferido os benefícios da Justiça Gratuita à requerida às fls. 669. Realizada Audiência de Instrução (fls. 681 e fls. 733), via sistema audiovisual, foi colhido o depoimento pessoal da requerida Glaice, bem como ouvidas as testemunhas Gilmar Martins, Adelrickson Rabelo de Brito e Jonatas Lopes Pereira. É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes da atuação da requerida como Administradora Judicial da falência decretada, e posteriormente revogada, contra a requerente.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da FESP (fls. 253/254), os pleitos indenizatórios se dirigem apenas contra a requerida Glaice.

Quanto à impugnação à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à ré (fls. 669), as alegações da parte autora não afastam as conclusões decorrentes dos documentos juntados às fls. 551/562, 573/598 e 628/668, razão pela qual mantenho a decisão concessiva do benefício por seus próprios fundamentos.

No mérito, o pedido é procedente.

A fim de elucidar as questões fáticas, foi produzida prova oral que se deu nos seguintes termos:

Em seu depoimento pessoal, a requerida Glaice Tommasiello disse que já atuou em mais de trinta processos falimentares como administradora judicial. Atua nesta condição desde 1996, após se graduar, nas comarcas de Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba. Responde por dois processos criminais devido a sua atuação na comarca de Pindamonhangaba. No processo encontrou algumas situações que são rotineiras na falência. Foi nomeada em dezembro e no mesmo mês se dirigiu até o local para fazer a lacração do prédio, juntamente com o Oficial de Justiça. O local estava depreciado, com mato e, aparentemente, fechado, sem atividade empresarial. Havia moradores no local; entrou em contato com um dos moradores e, como havia crianças, concedeu prazo para que saíssem até o dia seguinte. Retornou no dia seguinte e começou o trabalho de lacração. Pediu que um chaveiro fosse ao local, pois os portões laterais estavam chumbados, e não possuía chave de acesso. O Sr. Gilmar era a pessoa que estava no local naquele momento, morando com sua família. Ele entrou em contato com o proprietário ou com algum representante da empresa. Informou a eles que estava cumprindo ordem judicial para lacração. Continuou seu trabalho, acompanhada do Oficial de Justiça. Constatou que a empresa estava paralisada; havia alguns maquinários que estavam desativados; o escritório possuía

lixo dentro; havia alguns cachorros na parte de fora da empresa e dejetos no chão; havia um veículo também. Pediu para Gilmar colocar o carro para dentro da fábrica, além de um caminhão desativado que estava na parte de fora. Chamou uma empresa de segurança e fez a lacração do prédio. Entrou em contato com uma equipe que a apoiava para fazer toda a análise da parte industrial. Não havia nada de material de escritório no escritório. Não havia estação de ar. O poste de energia estava todo chumbado e não havia energia no prédio. O local estava desativado há muito tempo, segundo informações obtidas pela empresa que se situava em frente. Gilmar estava no local autorizado por um sócio ou proprietário da empresa. Gilmar fez uma pequena casa no local, onde existiam roupas penduradas. No local tinha uma ponte rolante, um equipamento de grande porte, além de duas máquinas que estavam desativadas, pois não possuíam a parte de motorização, apenas a carcaça. Não sabe dizer se Portico Rovela estava funcionando, porque não havia energia no prédio, mas, aparentemente, estava montado e certo. Não tinha computadores no local, o escritório estava desativado há muito tempo. O refeitório também estava assim, havia indícios de ter sido incendiado. Quando entra em uma massa falida, geralmente, constata que há funcionários no local, o escritório funcionando e a empresa também, mas não era essa a realidade dessa empresa. No escritório havia apenas alguns documentos amontoados. Alguns bens da empresa foram alienados em caráter de urgência, porque a depoente precisava manter o prédio e evitar novas invasões; essa informação foi levada ao conhecimento do juízo. Havia um buraco na alvenaria do prédio e como já havia ocorrido algumas invasões, deu a ponte volante e algum equipamento de sucata. Não sabe se dentre as sucatas havia um torno mecânico. Em uma visita a outra empresa de segurança em Pindamonhangaba, lhe foi perguntado se a depoente tinha outra ponte rolante igual à que a empresa autora tinha. Informou que precisava de autorização para vendê-la, sendo negociado o equipamento com essa empresa. Não recorda o valor do equipamento, mas o importe foi depositado na conta da depoente ou de terceiros e, imediatamente, repassado para a empresa de segurança no valor integral. O valor do negócio girou em torno de R\$20.000,00 e R\$24.000,00. Fez um pedido urgente no processo para que a empresa não ficasse com um prejuízo maior. Se recorda que o juízo realizou um despacho. Fez a negociação e, logo em seguida, houve a decisão para deslacrar a empresa. Esse foi um fato atípico em sua atuação, pois nunca havia passado por isso antes. Achou por bem adotar esse posicionamento para resolver o problema. No despacho, o juiz não autorizou expressamente a venda, apenas informou que chamaria o processo a conclusão para decisão. Quanto ao Auto de Arrecadação, também foi um caso atípico, porque o Oficial informou à depoente que, com a nova lei, passava ao administrador a função de realizar o Auto de Arrecadação; a requerida decidiu proceder à arrecadação e pensou que, logo em seguida, pediria a sua equipe para apresentar o auto de arrecadação e avaliação. Pediu que o Doutor Jandiroba fizesse, mas teve a informação que ele havia falecido. Fez a negociação dos bens através do valor de mercado. Indagada por que, mesmo após a morte do Dr. Jandiroba, quando sua esposa disse que ficaria responsável pelos trabalhos junto à empresa, o Auto de Avaliação não foi realizado, disse que eles não voltaram a entrar em contato; tentou contato com outras pessoas, fez cotações para contratar outra equipe especializada, mas não obteve êxito. Como sabia que era sua obrigação, não quis insistir para que o Oficial de Justiça fizesse. Logo em seguida, informou ao juízo a situação da venda antecipada e realizou as negociações pelo preço de mercado. A relação de bens presente nos autos às fls. 67/77 que, em tese, comporiam a massa falida, não condiz com a situação que encontrou. No local não existia todos os bens descritos. As atividades do prédio estavam paralisadas e havia notícia de um incêndio ocorrido no local. Foram juntados aos autos os recibos de pagamento dos equipamentos vendidos. A empresa de segurança Segat foi contratada na lacração e permaneceu até um mês antes da deslacrção, pois entrou uma outra empresa de segurança. O valor que recebeu da venda dos equipamentos foi destinado à manutenção das pessoas que ajudaram a depoente e da empresa de segurança Segat, tendo juntado os recibos nos autos do outro processo. Os bens vendidos foram retirados pelas próprias pessoas que adquiriram os bens, mas não presenciou a retirada. A testemunha Gilmar Martins disse que tomava conta de todo o prédio e de toda a

estrutura de maquinário da área; logo que a empresa fechou, em razão da falência, ficou cuidando do local por um tempo. Prestava serviço como autônomo. Zelava pelo patrimônio da empresa e fazia manutenção em algumas máquinas. Não se recorda o dia em que foi decretada a falência, mas recorda que no dia a Oficial de Justiça foi até o local. Tinha um casal que tomava conta para o depoente. Ia na empresa todas as quintas e sextas para conferir. Quando a Sra. Glaice colocou todos para fora e lacrou a empresa com tudo dentro, o depoente foi buscar o casal com filho que tomava conta e os levou para São Paulo. O casal recebia um pró-labore mensal para cuidar da empresa, sob responsabilidade do depoente. O casal trabalhou por quase dez meses lá. A empresa estava com todos os equipamentos no local e estava prestes a começar a funcionar; o depoente tinha levado três caixas com produtos para colocar as máquinas para funcionar. A empresa funcionava antes da falência e ficou parada por cerca de um ano, em razão de problemas financeiros. Houve uma vez que tentaram entrar no local, mas era um garoto para tentar roubar cobre; chamaram a polícia, que interveio, e todo mundo saiu correndo. Os ladrões levaram apenas alguns objetos que tinha do lado de fora, como um pedaço de cano, plástico etc. Nunca houve furto grande dentro da empresa. O veículo Ford Courier era utilizado para fazer limpeza dentro da empresa e para transporte dentro ou fora da empresa. O carro funcionava normalmente e está na posse do depoente. O carro está funcionando normalmente. No dia que recebeu as chaves da empresa novamente, foi deslacrar a empresa junto com o Oficial de Justiça. Quando chegou na empresa não havia mais nada lá. Acredita que 95% da empresa não esteja mais lá; sobraram apenas restos de maquinários, pedaço de ferro, borreia de solda e restos de máquina; cortaram todas as máquinas. Havia algumas máquinas injetoras; levaram 90%, delas, bem como uma ponte rolante que atravessava o galpão inteiro, além de toda matéria prima e as caixarias. Não se lembra se tinha computadores no local. Depois da deslacrção, o carro Courier estava sem bateria, sem motor de arranque, sem o alternador, algumas peças do painel quebradas e o retrovisor do lado direito quebrado. Foram feitos reparos no veículo para voltar a funcionar. Não havia buraco na parede que facilitasse furtos e roubos na empresa. A empresa é centralizada na área, isto é, do portão até a entrada da empresa tem uns quarenta metros e do fundo até a empresa tem uns oitenta metros, sendo a frente e os lados todos cercados. Tentaram arrombar uma porta da cabine primária da parte elétrica, levaram uns pedaços de cobre, mas nada grande. Somente quando receberam a chave da empresa que perceberam que estava tudo aberto. Todos os maquinários que havia no local eram pesados, não sendo possível tirar sem empilhadeira ou caminhão Munk. O depoente ia toda semana na empresa, mesmo durante o período de inatividade. Ia ao local para cuidar de tudo dentro da empresa, tentando manter limpo, contratando até funcionário para manter a limpeza e para manter o maquinário limpo. A intenção da empresa era voltar a trabalhar. Ganhava pró-labore para cuidar desta e de outras empresas, mas não emitia a nota fiscal porque é aposentado. Não tinha carteira assinada e nem contrato. Os pagamentos eram depositados em sua conta.

A testemunha Adelrickson Rabelo de Brito disse que foi até a empresa porque a requerida solicitou que o depoente fosse abrir algumas portas e cadeados. O valor da nota era de R\$420,00 ou R\$430,00, mas ainda não foi pago pelo serviço. Ficou no local em média quarenta minutos a uma hora, para realizar o serviço e colocar uns cadeados nas portas. No dia, não havia nenhum funcionário no local, apenas um casal a pedido do administrador da empresa para acompanharem o serviço. O local se assemelhava às fotografias do lado direito das fls. 4/5, ou seja, bem largado; não era possível ao casal que estava no local realizar a manutenção, havendo bastante mato e entulho; muita sujeira no galpão com aspecto de abandono. Não se recorda de ter visto um buraco no galpão. Havia reclamação de furto e invasão no local; não havia energia. Lembra de ter alguns poucos maquinários no local, mas não sabe dizer os nomes, porque não é de seu conhecimento. Tanto as máquinas, quanto a empresa estavam bem debilitadas. Do lado de fora havia um carro velho, não recorda o modelo, mas ele não funcionava. Não presenciou a locomoção do veículo.

A testemunha Jonatas Lopes Pereira afirmou que trabalhou na empresa requerente até que a empresa pegou fogo devido a uma máquina, quando foram todos mandados embora. Na época, o advogado somente conseguiu liberar o fundo de garantia; saiu com

R\$500,00 na mão. Trabalhou no local por um ano mais ou menos, até um pouco antes de fechar a empresa. Foi pouco antes dela mudar de nome. Havia quatro máquinas pequenas e duas grandes; as quatro pequenas já não funcionavam; as duas grandes que tocavam a empresa. As máquinas pequenas não estavam mais rodando. Quando as máquinas grandes pegaram fogo, daí parou tudo. As máquinas grandes eram injetoras de pallet e injetora de caixa. A única esteira que havia no local era de gravação, há muitos anos atrás, não conhece a máquina Pórtico Rovela. Se tivesse ar condicionado na empresa deveria ser somente no escritório, porque no local de produção não tinha e nem no refeitório. O veículo Ford Courier ficou no local, ele andava e quando pegou fogo na fábrica, alguns funcionários queriam levá-lo como forma de pagamento. Não era um carro bom, já que sempre estava na mão de funcionário; cada hora era um que usava. Quando saiu da empresa ficaram somente um encarregado chamado Renato e mais um ou dois funcionários. Não se lembra de ter ido algum Oficial de Justiça no local. Não havia buraco na parede, pois a empresa era fechada na frente e no fundo. Havia dois guardas, sendo um de dia e outro de noite. Acha que não ficou ninguém morando lá. Todas as máquinas eram injetoras. Após o fogo, trabalhou mais uns dois ou três dias e já foi afastado. Logo depois, a empresa parou. O advogado do sindicato entrou com a ação trabalhista logo que fechou a empresa, mas não sabe como está isso hoje. Quando trabalhava no local, só uma máquina grande e uma pequena que funcionavam, sendo que as outras nunca viu funcionando e não sabe se estavam quebradas. Até o momento em que trabalhou na empresa, todas as máquinas ainda estavam na empresa, inclusive a que pegou fogo. Tiraram somente as peças danificadas para tentarem arrumá-las. A controvérsia cinge-se à existência de conduta lesiva praticada pela ré Glaice Tommasiello, enquanto desempenhava função de administradora da falência decretada no Proc. 1006598-96.2015.8.26.0625, que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Taubaté.

Levando-se em conta as provas produzidas e os depoimentos prestados em juízo, é inegável que a requerida, enquanto administradora judicial, não desempenhou com correção a função para a qual foi nomeada, infringindo o disposto no art. 22, III, "f", "o" da Lei de Falências e se sujeitando à responsabilização prevista no art. 32 do mesmo diploma legal:

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

III - na falência:

f) arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação, nos termos dos arts. 108 e 110 desta Lei;

o) requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento desta Lei, a proteção da massa ou a eficiência da administração;

Art. 32. O administrador judicial e os membros do Comitê responderão pelos prejuízos causados à massa falida, ao devedor ou aos credores por dolo ou culpa, devendo o dissidente em deliberação do Comitê consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade.

Merece destaque que a requerida, exercendo função de administradora judicial, ao cumprir mandado judicial para a lacração do estabelecimento empresarial da empresa autora, não lavrou o competente Auto de Arrecadação e Avaliação de bens, não atendendo obrigação imposta pela Lei de Falências.

Desta forma, a requerida deixou de certificar e relacionar os ativos existentes na massa falida, seus valores e estado de conservação, não apontando o patrimônio social existente, o que causou enorme prejuízo à empresa, ante o desvio de bens. Essa conduta se revelou injustificável, já que a requerida demonstrou pleno conhecimento de sua obrigação de realizar o Auto de Arrematação dos bens encontrados na empresa, o que também foi certificado pelo Oficial de Justiça às fls. 186, último parágrafo, com citação ao art. 108, caput da Lei 11.101/2005.

A requerida buscou justificar a omissão na lavratura do Auto de Arrecadação, afirmando que, após o falecimento do Dr. Jandiroba, nenhuma empresa que fez cotação

para auxiliá-la respondeu aos seus contatos.

No entanto, nota-se do e-mail acostado às fls. 196, que Patrícia Cardoso Santiago, esposa do Dr. Jandiroba, advogado que ajudava a ré na feitura dos Autos de Arrecadação, afirmou que ficara responsável pela empresa de seu finado marido e estava à disposição da requerida para eventuais necessidades.

Por seu turno, não se mostra crível que a requerida, experiente na administração de falências, não tivesse condições de realizar a lavratura do auto de arrecadação.

Do contexto probatório constata-se que a requerida não somente detinha conhecimento sobre o parque fabril da massa falida, como chegou a realizar negócios jurídicos de alienação antecipada de bens, conforme se constata do documento coligido às fls. 88/94.

Ressalte-se a ausência de transparência da requerida na gestão de bens da massa falida, vez que inexiste demonstração dos valores efetivamente arrecadados, não tendo sido realizada a devida prestação de contas.

Às fls. 78/87, a requerida peticionou ao juízo falimentar, requerendo que três bens da empresa Incoplasta fossem vendidos antecipadamente a pretexto de que, com urgência, precisava de recursos para manter a sede da empresa.

Ocorre que referida urgência não foi comprovada ou justificada nos autos e, às fls. 90/92, há indicativo de que a requerida auferiu cerca de R\$25.000,00 pelos três bens alienados, sendo que os comprovantes de pagamento pela administradora às fls. 197/209, seus valores não condizem com os valores recebidos, cujo saldo a ré não soube explicar em juízo, limitando-se a justificar que todos os valores recebidos tiveram como destino o pagamento de despesas atinentes à falida e despesas decorrentes do processo falimentar.

Merece destaque, ainda, a notícia apresentada às fls. 91, na qual o pagamento pelos três bens vendidos em caráter antecipado pela Sra. Glaice se deu em favor da pessoa de Suelen (R\$15.000,00), e parte foi direcionado para a Sra. Glaice (R\$10.000,00), não tendo a requerida apresentado qualquer fundamento para essa divisão de pagamentos.

Por outro lado, tendo-se em conta a relação de bens apresentadas às fls. 67/77 e as fotografias apresentadas pela requerente ao longo de sua petição inicial, constata-se que a autora teve lesão de grande monta em seu patrimônio, em razão de desvio de bens da massa falida.

Conforme relatado pelas testemunhas Gilmar Martins e Jonatas Lopes, quando da decretação da falência, várias máquinas injetoras estavam no estabelecimento empresarial da autora, que passava por dificuldades financeiras. Algumas delas estavam com sua utilização comprometida, todavia, restou evidenciado que as máquinas lá instaladas eram pesadas e somente mediante a utilização de empilhadeira e de caminhão munck seria possível retirá-las, circunstância que evidencia que a empresa não foi vítima de um furto comum.

Restou demonstrado que quase tudo que existia de valor dentro da fábrica foi retirado, cerrado ou recortado com ajuda de maçarico (fls. 06), não restando evidenciada a existência do buraco no galpão da empresa, ao contrário do mencionado pela requerida, o que poderia ter facilitado a ocorrência de saques e furtos.

Conforme relatado em juízo pelas testemunhas ouvidas, o local era cercado por todos os lados com grades, tendo, a requerida, ainda, contratado empresa de segurança. Não apresentou a requerida nenhum boletim de ocorrência indicando eventuais bens subtraídos durante sua gestão.

Outro ponto de extrema gravidade e relevância, foi a admissão da requerida de que alienou bens que compunham os ativos da empresa autora sem autorização judicial, e que, dentre eles, além das ditas "sucatas", foi negociada também a maior máquina do parque industrial da autora, a máquina Portico Rovela.

A justificativa para sua venda, em caráter de urgência, não restou justificada nos autos e nem autorizada pelo juiz que conduziu o processo de falência.

A testemunha Gilmar ressaltou que a autora, embora com dificuldades financeiras, intentava voltar a funcionar e mantinha em seu interior máquinas e equipamentos diversos que, embora alguns estivessem danificados ou sem uso, detinham valor econômico e não deviam ser vendidos.

Nesse contexto, não tendo a requerida discriminado os bens arrecadados durante a

lacração da empresa, nem sequer indicado qual o patrimônio da massa falida durante sua gestão, . são verossimilhantes as alegações apresentadas pela requerente quanto à existência dos bens apontados às fls. 67/77 em seu parque industrial.

Logo, procedente o pedido indenizatório por danos materiais, devendo o importe ser apurado em sede de liquidação de sentença, considerando os bens indicados pela autora, não especificamente impugnados pela requerida.

Quanto aos danos morais, conquanto a pessoa jurídica não ostente honra subjetiva a ser atingida, entendo que a gravidade dos prejuízos causados pela requerida à empresa foi relevante e inviabilizou, por completo, a continuação da atividade empresarial após o levantamento da falência, razão pela qual o dano atingiu sua honra objetiva, a reputação da empresa no seio social e o próprio desempenho da atividade por ela desenvolvia, de modo que o pleito indenizatório nesta seara também subsiste.

Quanto ao montante indenizatório, levando-se em conta a gravidade e o prejuízo causado à requerente, os reflexos sociais e atentando-se que a imposição do dever de indenizar deve atingir as finalidades compensatória e pedagógica, sem se transformar em meio de enriquecimento sem causa com base nos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e nas peculiaridades do caso concreto, reputo que o valor de R\$ 100.000,00 atende a essa dupla finalidade.

Sobre o tema:

DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - HONRA OBJETIVA - OCORRÊNCIA - A pessoa jurídica é vítima de dano moral nas hipóteses em que tem sua reputação, seu bom nome ou sua imagem abaladas perante a sociedade, independentemente de tal circunstância gerar alguma repercussão direta e imediata sobre seu patrimônio - Acusações infundadas da prática de atos contrários ao direito (nepotismo, pagamento de polpudos salários a pessoas próximas da presidente, malversação de dinheiro da entidade autora etc.) mostram-se mais do que suficientes para a caracterização de dano moral à pessoa jurídica apelante, prestadora de relevantes serviços à população portadora de necessidades especiais, independentemente da existência de reflexos patrimoniais - Sentença de improcedência que merece reforma - Dano moral configurado - Indenização fixada em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) - RECURSO DA AUTORA A QUE SE DÁ PROVIMENTO - RECURSO ADESIVO - Deserção - NÃO CONHECIMENTO (TJ-SP - AC: 00073592920098260505 SP 0007359-29.2009.8.26.0505, Relator: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 01/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação movida INCOPLASTA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS TAUBATÉ LTDA em face de GLAICE TOMMASIELLO para:

a). Condenar a requerida ao pagamento de danos materiais impostos à empresa autora, com fulcro na relação de bens coligadas às fls. 67/77, cujo importe deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, vez que os itens deverão ser avaliados de acordo com sua cotação no mercado de consumo, valor sobre o qual deverá incidir correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP, a partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

b). Condenar a ré a pagar em favor da requerente o importe de R\$ 100.000,00, a título de danos morais, montante que deverá ser monetariamente corrigido desde o arbitramento até seu efetivo pagamento, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, sendo este considerado, como a data da deslacração do estabelecimento empresarial.

Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência experimentada, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, observada a gratuidade processual concedida às fls. 669.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Taubaté, 28 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA